Subunternehmervertrag Erdarbeiten Nordhafen

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH, Grubenweg 5, 00000 Beispielstadt.

(2) Die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Auftraggeberin, die Tiefbau Beispiel GmbH ist Auftragnehmerin.

§ 2 Leistungen

(1) Die Auftragnehmerin führt für die Kläranlage Nordhafen den Aushub, den Verbau der Baugruben und die Herstellung der Rohrgräben aus.

(2) Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis der Anlage 1 und den Plänen der Auftraggeberin.

(3) Die Auftragnehmerin stimmt die Arbeiten im wöchentlichen Baustellentermin mit der Bauleitung ab.

(4) Weitere Aufträge werden einzeln und schriftlich vergeben. Aus diesem Vertrag ergibt sich kein Anspruch auf weitere Aufträge.

§ 3 Vergütung

(1) Die Vergütung beträgt 94.500,00 € netto pauschal zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt. Abschlagszahlungen werden innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang geleistet.

(3) Mehrmengen werden nur vergütet, wenn die Auftraggeberin sie vor der Ausführung schriftlich beauftragt hat.

§ 4 Dauer und Kündigung

(1) Der Vertrag ist befristet und gilt bis zur Abnahme des Bauabschnitts Nordhafen.

(2) Mit der Abnahme endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(3) Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen schriftlich kündigen.

§ 5 Sicherheit und Gewährleistung

(1) Die Auftragnehmerin beachtet die Unfallverhütungsvorschriften und weist ihr Personal vor Arbeitsbeginn in die Baustellenordnung ein.

(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt vier Jahre ab Abnahme der Leistungen.

(3) Die Auftragnehmerin unterhält während der Bauzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens drei Millionen Euro.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater von Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, halten sie die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH benennen einander auf Anfrage je eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH bedürfen der Schriftform, auch die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrags zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Für den Vertrag zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.